

한국가스공사 상임감사

징계 요구

제 목 프로농구단 운영 지침 준수 부적정

관 계 부 서 ▼실 ▲부

조 치 부 서 ▽처 ◆♡부

내 용

1. 업무 개요

우리공사는 '21.9월 한국가스공사 폐가수스 프로농구단을 창단하였으며, 공사 내 자체 프로농구단 운영조직(사무국¹⁾)을 두어 프로농구단 운영 업무를 수행하고 있다.

[그림 1] 한국가스공사 프로농구단 조직체계



※ 자료: 한국가스공사 프로농구단 운영 지침, 사무국 제출자료 재구성

프로농구단 사무국은 프로농구단 운영에 필요한 사항 및 경비 등의 지원

1) 사무국 조직 변천: ■TF → △TF → □ 애자일 → ▲부

사항을 규정하기 위해 2021.10.8. 「한국가스공사 프로농구단 운영 지침(이하, '운영 지침')」을 제정하고, 현재까지 동 지침을 운용하고 있다.

한편, □ 애자일은 프로농구단 운영에 전문성을 가진 외부 전문가를 단장으로 선임하기 위해 "폐가수스 프로농구단 단장 보장(안)(이하, '단장 보장(안)')를 2022.5.24. 구단주 결재로 수립하였고, 외부 단장 공개 모집을 거쳐 2022.10.16. A 씨를 외부 단장으로 최종 선임하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

<관계규정>

2022.4.25. 개정된 '운영 지침'에 따르면, 단장은 구단주가 선임한다(제3조, 프로농구단의 구성). 더불어 외부 단장 선임은 운영위원회의 심의·의결 사항이고, 구성원 과반수 찬성으로 의결하며, 가부동수인 경우 위원장이 결정권을 가진다고 명시되어 있다(제7조, 프로농구단 운영위원회).

또한 외부 단장은 운영위원회의 심의·의결을 거쳐 구단주가 선임하되, 필요한 경우 「개방형 직위 운영에 관한 지침」 중 일부 절차를 준용할 수 있다(제8조, 임기 및 선임·선발).

한편 동 지침에 따라 우리공사 프로농구단은 운영위원회 운영에 관한

사무를 관장하기 위하여 간사 1인을 두고, 간사는 운영부서의 프로농구단 사무 국장으로 정하고 있다(제7조).

「취업규칙」에 따르면, 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여야 하며, 상사는 직원의 인격과 인권을 존중하여야 한다(제7조, 성실의무).

「인사규정」에 따르면, 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행 하여야 한다(제37조, 성실의무).

<판단기준>

우리공사 「개방형 직위 운영에 관한 지침」에 따르면, 개방형 직위는 공개모집을 원칙으로 하고 있고(제4조, 개방형 직위 모집방법), 선발심사위원회는 서류심사에서 5배수 이내로 면접심사 대상자 수를 결정하며, 면접심사에서 1배수의 임용후보자를 선정하여 경영인사위원회에 부의한다고 명시되어있다(제6조의2, 개방형 직위 심사절차 및 방법).

□ 애자일은 '단장 보강(안)' 문서에서 「개방형 직위 운영에 관한 지침」 일부 절차를 준용하여 외부 단장 전형절차를 수립하였는데 해당 전형 절차는 아래 [표 1]과 같이 작성되어 있다.

[표 1] 전형 절차 및 일정

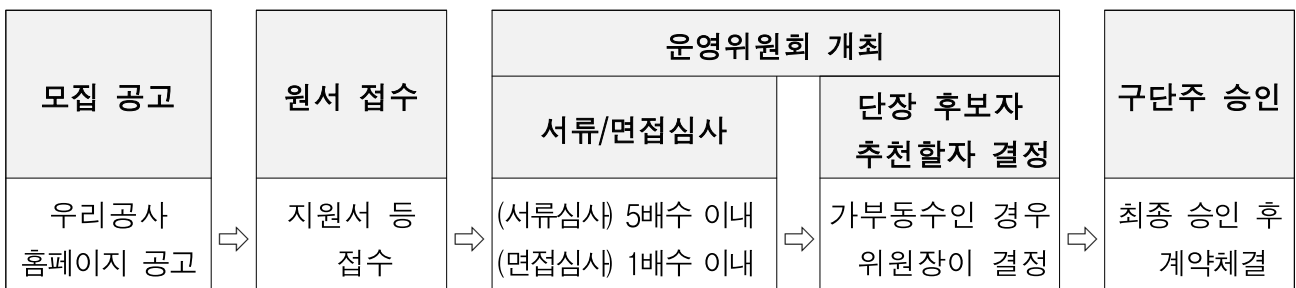
일정(예정)	구분	주요내용·심사방법
'22.5.13. ↓	내부결정	▶ 농구단 단장 보강(안) 결정 (요구자격 및 처우수준 등 확정)
'22.5.19. ↓	채용공고	▶ 홈페이지 등을 통해 15일 이상 공고
'22.6.13. ↓	원서접수	▶ 지원서 등 이메일 접수
'22.6.9. ↓	서류/면접	▶ 지식, 경험, 직무이해능력 등 평가 - (서류전형) 운영위원회에서 5배수 이내 선정 - (면접전형) 운영위원회에서 1배수 이내 선정
'22.6.9. 이내	계약체결	▶ 운영위원회가 의결한 합격자에 대해 계약체결

※ 자료: '단장 보강(안)'

'단장 보강(안)'에 따르면, 외부 단장 선임을 위한 운영위원회 위원은 7인으로 구성하며, 운영위원회의 수행업무는 서류심사, 면접심사 및 임용후보자로 추천할 자를 결정하는 것으로 명시되어 있다. 또한 임용후보자로 추천할 자의 결정은 운영위원회 구성원 과반수 찬성으로 의결하며, 가부동수인 경우 위원장이 결정권을 보유한다고 되어 있다.

위와 같이 '운영 지침'과 '단장 보강(안)' 문서내용을 종합해 보면, 프로농구단 외부 단장 선발 절차는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 프로농구단 외부 단장 선발 절차



※ 자료: '운영 지침' 및 '단장 보강(안)' 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 담당 업무

과장 C는 2021.05.04. ■TF 반원으로 부임하여 2022.03.31.까지 겸직으로 근무하였고, 2022.02.14.부터는 □애자일에 팀장으로 부임하여 2022.12.04.까지 프로농구단 사무국장으로 사무국 업무를 총괄 관리하였다.

나. 외부 단장 선임 의사결정 관련 '운영 지침' 위반

<사실관계>

□ 애자일은 2022.06.22. 외부 단장 공개모집 공고를 하였고, 2022.08.03. 프로농구단 운영위원회를 개최²⁾하여 외부 단장 지원자에 대한 서류심사 및 면접심사를 진행하였다.

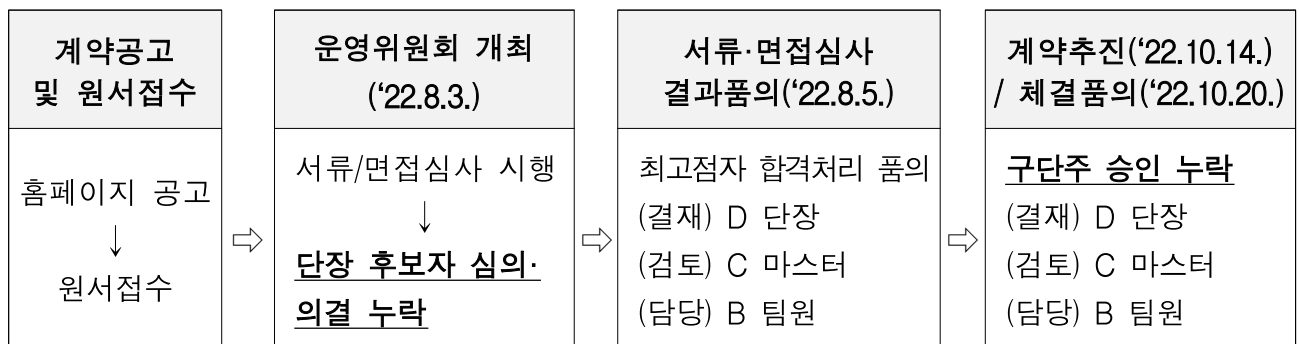
한편, □ 애자일은 운영위원회 위원들의 서명란이 포함된 심의·의결서는 별도로 준비하지 않았다. 운영위원회 간사인 과장 C는 운영위원회 당시 외부 단장 후보자로 추천할 자를 결정하기 위한 과반수 찬성 의결이 있었는지 잘 기억이 나지 않는다고 진술하였으며, 담당자(주임 B)는 운영위원회가 종료된 후 당일 사무실로 돌아가 지원자의 서류심사, 면접심사 점수를 집계했다고 진술하였다. 이에 비추어 볼 때 운영위원회에서는 외부 단장 지원자에 대해 서류심사와 면접심사까지만 진행하고 외부 단장 후보자에 대한 심의·의결 절차는 이행하지 않은 것으로 판단된다.

2) 참석위원은 내부 3인, 외부 4인으로 구성하였으며, 구단주 부재로 D ■부사장이 운영위원회 위원장을 대행

□ 애자일은 운영위원회가 종료된 이후 2022.08.05. 외부 단장 지원자 심사결과 품의³⁾를 D 단장 결재로 완료하였으며, 동 품의서에는 면접심사 최고점자를 합격처리 한다는 내용과 합격자인 A 씨와 계약을 추진하겠다는 내용이 포함되어 있다.

이후 2022.10.14.에는 외부 단장 계약서가 포함된 계약추진 품의⁴⁾를 D 단장 결재로 시행하였고, 2022.10.16. 계약서 서명 및 2022.10.20. 계약체결 품의⁵⁾가 완료되면서 구단주의 서면 승인 없이 외부 단장이 최종 선임되었다.

[표 3] 외부 단장 선임관련 업무처리 경과



※ 자료: 공고문, 내부 품의서 등 재구성

<문제점>

과장 C는 □ 애자일의 팀장이자 사무국장으로 프로농구단 운영 사무를 총괄하였으며, ‘운영 지침’ 제7조에 따른 간사로서 운영위원회 운영 사무를 관

3) □애자일-843(2022.8.5.) “폐가수스 프로농구단 단장 심사 결과 보고”

4) □애자일-1233(2022.10.14.) “폐가수스 농구단 외부단장 계약 추진”

5) □애자일-1277(2022.10.20.) “폐가수스 농구단 외부단장 계약 완료 보고”

장하였다. 따라서 과장 C는 운영위원회 운영 사무에 대해서는 누구 보다 명확하게 숙지해야 하는 지위에 있었다.

그런데 과장 C는 ① 외부 단장 후보자 추천을 위한 심의·의결이 진행되지 않았음에도 별다른 조치를 취하지 않았고, 운영위원회 회의내용 및 결과를 회의록으로 기록하지 않았으며, 출석위원들의 서명을 받아 보관하지 않았다. 또한 ② '운영 지침'에 따르면 외부 단장의 최종 선임은 구단주가 결정할 사항으로 명시되어 있음에도 선임 권한이 없는 단장의 결재로 외부 단장 계약을 체결하였다.

<고려사항>

다만, 우리공사 프로농구단에서 외부 단장을 처음으로 공개 선발함에 따라 관련 업무에 익숙하지 않았던 점은 고려사항이라고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

과장 C는 D 단장이 당시 운영위원회 위원장으로 참석하였고, 외부 단장 심사결과 품의도 운영위원회 위원장이었던 D 단장의 결재를 득하였으므로 운영위원회에서 외부 단장 후보자 추천에 대한 심의·의결이 성립되었다고 주장한다.

또한 구단주가 2022.05.24. 결재한 '단장 보강(안)' 전형절차에 따르면, 면

접심사 후 ‘운영위원회가 의결한 합격자에 대해 계약체결’이라고 명시되어 있으므로 구단주가 운영위원회에 외부 단장 선임 권한을 위임한 것이며, 외부 단장 계약추진품의(2022.10.14.) 및 계약체결품의(2022.10.20.) 또한 ☒부사장인 D 단장의 결재를 득하였으므로 외부 단장 최종 선임 과정에서 흠결은 없었다고 주장한다.

그러나 ‘운영 지침’에 따르면, 외부 단장 후보자 결정은 운영위원회의 심의·의결 사항으로서 위원들의 과반수 찬성으로 의결하여야 하고, 가부동수인 경우에 한하여 위원장이 후보자를 결정할 수 있다.

한편, 단장은 구단주가 선임한다는 내용이 ‘운영 지침’ 제3조와 제7조에 재차 명시되어 있다. 그럼에도 불구하고 구단주가 ‘운영 지침’과 달리 외부 단장 선임 권한을 운영위원회에 위임할 내심의 의도가 있었는지는 ‘단장 보강(안)’ 전형절차 내용만으로는 단정하기 어렵다.

징계요구 양정

외부 단장 후보자 추천을 위한 심의·의결이 진행되지 않았음에도 별다른 조치를 취하지 않았고, 구단주의 최종 승인 없이 권한 없는 단장의 결재로 외부 단장 계약을 체결한 과장 C의 업무처리는 「인사규정」 제37조에 위배되는 것으로 제재 절차가 필요하다 판단된다.

조치할 사항

▽처장은

「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 과장 C
에게 「인사규정」 제48조(징계) 및 「상벌규정」 제17조(징계심의요구)에 따라 징
계(견책)처분 하시기 바랍니다. (징계)

[관련자]

★처 ◇부 과장 C